

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka d) i člana 30. stav 2. Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina i građevina privremenog karaktera ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 11/23) i člana 42. Statuta Opštine Drvar-Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15) Opštinsko vijeće Drvara, na 2. sjednici održanoj 17.12.2024. godine, donijelo je:

ODLUKU
O USLOVIMA I POSTUPKU LEGALIZOVANJA BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA
I OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA
(„Službeni glasnik Opštine Drvar“ broj 1/25)

Član 1.
(Sadržaj odluke)

Ovom Odlukom reguliše se nadležnost, uslovi i način legalizacije građevina i drugih izvedenih radova u prostoru izgrađenih bez građevinske dozvole, ili lokacijske dozvole/informacije za objekte za koje nije potrebna građevinska dozvola (u daljem tekstu: bespravne građevine i bespravni radovi), rješavanje pravnog statusa građevina privremenog karaktera (u daljem tekstu: privremene građevine) i postupanje organa u slučajevima započete izgradnje građevina na području opštine Drvar (u daljem tekstu: Opština).

Član 2.
(Nadležnost za postupanje)

- (1) Postupak legalizacije bespravno izgrađene građevine provodi Ministarstvo građevinarstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite životne sredine Hercegbosanske županije (u daljem tekstu: Ministarstvo), odnosno nadležni gradski/opštinski organ uprave, u okviru nadležnosti utvrđenih Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o građenju.
- (2) Postupak, kad se odnosi na opštinu Drvar provodi Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove opštine Drvar, koja je nadležna za opštinu Drvar (u daljem tekstu: Služba).

Član 3.
(Preduslovi za zahtjev za naknadnu građevinsku dozvolu)

- (1) Za građevine izgrađene do usvajanja odluka opština/gradova i Kantona, svaka opština/grad i Kanton će svojom odlukom propisati datum od kojeg je moguće legalizovati objekte po Zakonu o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina i građevina privremenog karaktera („Narodne novine HBŽ“ broj: 11/23).
- (2) Objekti izgrađeni prije propisanog datuma, legalizovaće se podnošenjem zahtjeva koji sadrži:
 - a) Dva primjerka dokumentacije (snimak postojećeg stanja građevine),
 - b) Kopiju katastarskog plana,
 - c) Dokaz o vlasništvu zemljišta, nekretnine, ili pravnom interesu na predmetnoj lokaciji,
 - d) Geodetsku podlogu, sa ucrtanim građevinama na istoj, izrađene od ovlaštene pravne ili fizičke osobe, ili nadležne opštinske službe i
 - e) Kopiju orto-foto snimka od datuma utvrđenog stavom 1. ovog člana, na kojoj se nalazi predmetni objekat za koji se podnosi zahtev za legalizaciju.

Član 4.
(Legalizacija na prostoru bez planskog dokumenta)

- (1) Građevina koja se nalazi na prostoru za koji nije donesen odgovarajući planski dokument, ili građevina nije planirana postojećim planskim dokumentom, može se legalizovati pod uslovom da ta građevina zadovoljava uslove iz člana 10. tačka: a), c) i d) Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina i građevina privremenog karaktera („Narodne novine HBŽ“ broj: 11/23) i da se po svojoj namjeni, izgledu i položaju uklapa u status građevina na području na kojem se nalazi.

(2) Rješenje o naknadnoj lokacijskoj dozvoli bespravno izgrađene građevine iz stava 1. ovog člana donosi se na osnovu stručnog mišljenja posebne Komisije koju imenuje Skupština Kantona, odnosno gradsko/Opštinsko vijeće.

(3) U sastav posebne Komisije iz stava 2. ovog člana imenuju se stručnjaci iz raznih oblasti (arhitektura, građevinarstvo, zaštita okoline, geodezija i drugi), u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju.

Član 5.

(Troškovi legalizacije)

(1) Vlasnik nelegalno izgrađene građevine plaća troškove izdavanja rješenja u postupku legalizacije bespravno izgrađene građevine.

(2) Pod troškovima iz stava 1. ovog člana podrazumijevaju se troškovi postupka legalizacije i upravnih naknada:

a) Naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište,

b) Naknada za legalizaciju,

c) Naknada za uređenje građevinskog zemljišta i

d) Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, u skladu sa važećim propisima.

(3) Visinu naknade propisane Zakonom o građevinskom zemljištu i načinu plaćanja troškova iz stava 1. i 2. ovog člana utvrđuje gradsko/Opštinsko vijeće, na prijedlog opštinskog načelnika/gradonačelnika.

(4) Vlasniku bespravno izgrađene građevine neće se izdati rješenje o naknadnoj lokacijskoj dozvoli/informaciji za objekte za koje nije potrebna građevinska dozvola, ili rješenje o legalizaciji jednostavnih objekata, ukoliko ne priloži dokaz o plaćenim naknadama iz stava 2. ovog člana.

(5) Vlasnici građevina izgrađenih do datuma kojeg odredi Kantonalna skupština, odnosno Opštinsko/gradsko vijeće svojom Odlukom plaćaju administrativnu taksu, a oslobođeni su plaćanja posebne naknade troškova postupka legalizacije.

Član 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o postupku, uslovima i načinom legalizacije bespravno izgrađenih objekata na području Opštine Drvar („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 4/15 i 8/16).

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Drvar“ a objaviće se i na Oglasnoj tabli Opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton 10
Opština Drvar
Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-4294-2/24
Drvar, 17.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Jasna Pećanac, s.r.